lo 20240711-850-413492-2 Us Rad. FQUINTERO
ı 11/07/2024 5:51:50 p. m.
ıo: Oficina Bucaramanga - Gere
ente: FA-5999 FIDEICOMISO DE ADMI
o: CESION DE DERECHOS FIDUCIARIOS
ı actual: 11/07/2024 5:52:01 p. m.
esa: Acción fiduciaria

Floridablanca, 11 de Julio de 2024

Señores:
ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
E.S.D.

ASUNTO: REPORTE Y ENTREGA CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS - FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE - FA 5999.

Cordial saludo,

En nuestra condición de FIDEICOMITENTE del **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE - FA 5999**, hacemos entrega formal de un (1) ejemplar del CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS celebrado entre las partes.

Solicitamos realizar los ajustes al **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE - FA 5999,** que sean pertinentes para mantener la calidad del encargo fiduciario vigente.

De la misma manera, solicitamos a la entidad fiduciaria realizar la modificación del nombre del fideicomiso de MONTE RUITOQUE a **VIMARSA COLOMBIA.**

Los costos de estos ajustes serán cubiertos por el Fideicomitente: **VIMARSA COLOMBIA S.A.S.**

Agradecemos la atención que merece la presente.

ANEXO: CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS.

Cordialmente,

ACCION FIDUCIARIA S.A.
11 JUL 2024
"VISADO DE FIRMA"

ALVARO SALVADOR VILLAGRASA MARTINEZ
C.E. No. 416670
CIUDAD RUITOQUE S.A.S.
NIT. 901.062.783-2
EL CEDENTE

REYNALDO PRADA DIAZ
C.C. No. 91.207.501
VIMARSA COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.506.010-1
EL CESIONARIO

ACCION FIDUCIARIA
ATENCIÓN AL CLIENTE
FECHA: 11 JUL 2024
03:39 pm

CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL DE FIDEICOMITENTE Y BENEFICIARIO FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE FA 5999

De una parte, **ALVARO SALVADOR VILLAGRASA MARTINEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de Extranjería No. 416670 quien actúa en su condición de Representante Legal de la sociedad **CIUDAD RUITOQUE S.A.S.** con NIT. 901.062.783-2, legalmente constituida de conformidad con las Leyes de la República de Colombia, todo lo cual acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL CEDENTE**; y **REYNALDO PRADA DIAZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.207.501 quien actúa en su condición de Representante Legal de la sociedad **VIMARSA COLOMBIA S.A.S.** con NIT. 900.506.010-1, legalmente constituida de conformidad con las Leyes de la República de Colombia, todo lo cual acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL CESIONARIO**.

Manifestamos que procedemos a celebrar el presente CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL DE FIDEICOMITENTE Y BENEFICIARIO, en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL denominado FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE - **FA 5999**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas, por la normatividad vigente, previos los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. - EL CEDENTE es actualmente fideicomitente y beneficiario en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL denominado FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS MONTE RUITOQUE - **FA 5999** administrado por ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. en adelante EL FIDEICOMISO, con una participación en el total de derechos fiduciarios que componen dicha posición contractual, equivalente al cien por ciento (100%).

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. - Con la suscripción del presente documento **EL CEDENTE** cede a favor de **EL CESIONARIO** el cien por ciento (100%) de derechos fiduciarios que ostenta en calidad de fideicomitente y beneficiario en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL originario del FIDEICOMISO, lo cual es aceptado expresamente por **EL CESIONARIO** con la suscripción de este documento.

En razón de lo anterior, **EL CESIONARIO** a partir de la fecha de suscripción del presente documento tendrán la siguiente participación en el total de derechos fiduciarios que componen la posición contractual de fideicomitente y beneficiario en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL originario del FIDEICOMISO:

FIDEICOMITENTE Y BENEFICIARIO	PORCENTAJE
VIMARSA COLOMBIA S.A.S.	**100%**

SEGUNDA. MANIFESTACIÓN ESPECIAL. - EL CESIONARIO manifiesta que conoce y acepta los términos, modalidades, reglamentación legal, derechos, obligaciones y condiciones del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL originario del FIDEICOMISO, y que, por lo tanto, queda sujeto a todos los derechos y obligaciones derivados de la calidad cedida en mismo. En consecuencia, se obliga a las disposiciones derivadas de dicho contrato, quedando sujeto a sus reglas y obligaciones, en especial, a entregar a la FIDUCIARIA a la fecha de firma de este documento todos los soportes que le sean requeridos y los que sean necesarios para dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, actualizando la misma en forma veraz y verificable cada vez que se lo solicite la FIDUCIARIA de acuerdo a los términos del CONTRATO DE FIDUCIA o la normatividad vigente.

TERCERA. RESPONSABILIDAD DEL CEDENTE. - EL CEDENTE responderá ante **EL CESIONARIO** por la existencia y validez del contrato constitutivo del FIDEICOMISO, y de la calidad que se cede mediante el presente documento.

CUARTA. EFECTOS DE LA CESIÓN. - El presente contrato de cesión produce efectos entre **EL CEDENTE** y **EL CESIONARIO** desde la fecha de celebración del presente acto, y frente a terceros desde su notificación. No obstante, frente a ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., como administradora del FIDEICOMISO sólo produce efectos a partir del registro de la misma. Las partes conocen y aceptan que, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la FIDUCIARIA se reserva la potestad de oponerse al registro de la cesión y verificar la legalidad de la cesión y procedencia y origen lícito de recursos.

QUINTA. - El valor de la presente cesión será la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($40.000.000).**

PARÁGRAFO. - Nos permitimos declarar bajo la gravedad del juramento, que el valor incluido en el presente contrato de cesión es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se señale un valor diferente. Así mismo que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por fuera del presente contrato de cesión.

SEXTA. La presente cesión constituye un acuerdo completo y total acerca de su objeto, reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal celebrado entre las partes con anterioridad al presente.

SÉPTIMA. IMPUESTOS Y GASTO. - Todos los gastos e impuestos que se causen con ocasión de la presente cesión, serán asumidos por **EL CESIONARIO.**

PARÁGRAFO. - Sin perjuicio de los términos establecidos en el presente documento, es claro que ni la FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO fue o hace parte de los acuerdos privados suscritos entre **EL CEDENTE** y **EL CESIONARIO**, derivado de lo cual, la presente cesión se torna en firme e irresoluble y en ningún caso la FIDUCIARIA en su propio nombre y/o como vocera y administradora del FIDEICOMISO tendrá responsabilidad alguna en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de dichos acuerdos privados.

El presente contrato se suscribe en el municipio de FLORIDABLANCA - SANTANDER en TRES (3) ejemplares de igual tenor y valor probatorio a los VEINTIOCHO (28) días del mes de JUNIO del año DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

EL CEDENTE,

ALVARO SALVADOR VILLAGRASA MARTINEZ
C.E. No. 416670
CIUDAD RUITOQUE S.A.S.
NIT. 901.062.783-2

EL CESIONARIO,

REYNALDO PRADA DIAZ
C.C. No. 91.207.501
VIMARSA COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.506.010-1

ACCION FIDUCIARIA S.A.
11 JUL 2024
VISADO DE FIRMAS